

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2627/2543

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
นาย ประจักษ์ บุญโยดม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

ร้อยตำรวจเอก ส. ได้สอบปากคำพยานโจทก์ทั้งสามหลังเกิดเหตุเพียงเล็กน้อย และทำบันทึกคำให้การทั้งหมดในวันรุ่งขึ้น น่าเชื่อว่ารายละเอียดต่าง ๆ ในบันทึกคำให้การเป็นความจริงและพັນตำรวจตรี ข. สอบสวนเพิ่มเติมให้พยานโจทก์ทั้งสามดังกล่าวตัวจำเลยในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุถึงสามปีเศษ พยานโจทก์ทั้งสามก็ยังยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย นอกจากนั้นโจทก์ยังมีร้อยตำรวจเอก ป. พยานโจทก์อีกปากหนึ่งซึ่งนำกำลังเจ้าพนักงานตำรวจไปที่เกิดเหตุหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่าพยานในที่เกิดเหตุยืนยันว่าคนร้ายคือจำเลย ดังนั้น การที่พยานโจทก์ทั้งสามมาเบิกความในชั้นพิจารณาของศาลว่าชายคนร้ายที่ยิงผู้ตายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดนั้น เป็นการเบิกความบ่าเบี้งไปอย่างขัดเหตุผล คำให้การชั้นสอบสวนของพยานโจทก์ทั้งสามเชื่อได้ว่าเป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณาของศาล เมื่อรับฟังคำเบิกความของ ม. ภริยาผู้ตาย ประกอบกับคำให้การชั้นสอบสวนของพยานโจทก์ทั้งสามแล้วรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดจริง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 288, 289(4) ribs ของกลาง และนับโทษของจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญา หมายเลขแดงที่ 2057/2540 ของศาลชั้นต้น

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้ นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(4) ลงโทษประหารชีวิตและริบของกลาง ที่โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยต่อ นั้น เมื่อ ศาลลงโทษประหารชีวิตจำเลยแล้ว จึงไม่อาจนับโทษต่ออีกได้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิจารณายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุมี คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายปิยะพงศ์ แซ่ซ่งกุล ผู้ตายจนถึงแก่ความตาย ต่อมาเจ้า พนักงานตำรวจจับกุมจำเลย ปัญหาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่โจทก์มี ประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุสี่ปาก คือ นางมิตร ฉิมเรือง ภริยาผู้ตาย นายวิชัยบรร ฐาน นายวิรัตน์ รองเดช และนายเหิม อินทร์เอียด โดยนางมิตรเบิกความว่าวันเกิด เหตุเวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา นางมิตรช่วยล้างจานอยู่ในครัว เห็นผู้ตายนั่งอยู่ใน เติ้นท์งานเลี้ยงกับเพื่อน 3 ถึง 4 คน ครัวอยู่ห่างประมาณ 14 ถึง 15 เมตร เป็น พื้นที่โล่งสามารถมองเห็นเต็นท์และจุดที่ผู้ตายนั่งอยู่ได้ เวลาเกือบ 17 นาฬิกาได้ยิน เสียงปืนดังขึ้น 1 นัด แล้วดังอีก 2 ถึง 3 นัด ติดต่อกัน นางมิตรวิ่งไปที่เต็นท์เห็นผู้ ตายถูกยิงมองไปทางด้านซ้ายประตูดเห็นจำเลยถืออาวุธปืนวิ่งออกไปรู้จักจำเลยมา

ก่อนตั้งแต่เด็กโดยบ้านอยู่ใกล้กัน สาเหตุที่สามีถูกยิงเนื่องจากความขัดแย้งของสองตระกูล สำหรับประจักษ์พยานโจทก์อีกสามปากคือ นายวิชัย นายวิรัตน์และนายเหิมต่างเบิกความทำนองเดียวกันว่าวันเกิดเหตุเวลาใกล้ 18 นาฬิกา พยานโจทก์ทั้งสามนั่งอยู่กับผู้ตาย ได้ยินเสียงปืน 1 นัด ผู้ตายพุ่งลงที่โต๊ะ พยานโจทก์ทั้งสามต่างลุกขึ้นวิ่งไปยังโรงครัว แอบอยู่ 3 ถึง 4 นาที ออกมาจากโรงครัวเห็นชายผู้หนึ่งถืออาวุธปืนสั้นวิ่งออกไปจากจุดเกิดเหตุขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไปไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดแต่ในชั้นสอบสวนพยานโจทก์ทั้งสามได้ให้การไว้ตามบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.3 จ.6 และ จ.10 ซึ่งมีรายละเอียดว่า "ตอนที่คนร้ายยิงเสร็จแล้ววิ่งออกจากเต็นท์เห็นหน้าจำได้ว่าเป็นนายประจักษ์ บุญโยดม เนื่องจากรู้จักกันมาก่อนเห็นนายประจักษ์วิ่งถืออาวุธปืนไปติดเครื่องรถจักรยานยนต์ขับออกจากวัดไป"ปัญหาว่าคำเบิกความต่อศาลหรือคำให้การชั้นสอบสวนของพยานโจทก์ทั้งสามส่วนใดเป็นความจริง ร้อยตำรวจเอกสุริยา ปัญญามัง พนักงานสอบสวนเบิกความว่าเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบว่ามีการจัดงานศพอยู่ บริเวณหน้าโรงครัวมีเต็นท์อยู่ 3 หลังตั้งโต๊ะเลี้ยงอาหารอยู่ในเต็นท์หลังที่ 2 พบผู้ตายถูกยิงถึงแก่ความตายจากการสอบถามในเบื้องต้นผู้ที่นั่งร่วมโต๊ะอยู่ด้วยมีนายวิชัย นายวิรัตน์ และนายเหิมทราบว่าขณะเกิดเหตุนายประจักษ์จำเลยเข้ามาทางด้านหลังยิงผู้ตาย 3 นัด แล้ววิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไป พยานโจทก์ทั้งสามให้การตรงกันว่าคนร้ายคือจำเลยนี้ ร้อยตำรวจเอกสุริยาได้ให้พยานโจทก์ทั้งสามนั่งแสดงตำแหน่งในขณะเกิดเหตุและถ่ายรูปไว้ในทันทีตามภาพถ่ายแสดงการตรวจสถานที่เกิดเหตุเอกสารหมาย จ.17 หลังจากทำแผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุและตรวจสถานที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วได้นัดให้พยานโจทก์ทั้งสามไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจในวันรุ่งขึ้น ได้สอบปากคำตามคำให้การชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.3 จ.6 และ จ.10 หลังจากนั้นได้ส่งสำนวนให้ร้อยตำรวจเอกบุญชนะ สกุลณมรรคา สารวัตรสอบสวนตามระเบียบกรมตำรวจพันตำรวจตรีขวัญฤดี จิมพลี เป็นพนักงานสอบสวนคนต่อมาเบิกความว่า เมื่อจับจำเลยได้ในคดีความผิด

ต่อพระราชบัญญัติอาวรูปินฯ จึงนำคดีนี้มาตรวจสอบซึ่งจำเลยต้องหาว่าฆ่าผู้ตาย มี พยานในที่เกิดเหตุสี่คนได้เรียกพยานโจทก์ทั้งสี่คนมาดูตัว เมื่อดูแล้วพยานโจทก์ทั้งสี่ ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย ได้สอบสวนเพิ่มเติมและทำบันทึกการดูตัวตามเอกสาร หมายเลข จ.2 จ.4 จ.5 จ.8 จ.9 จ.11 และ จ.12 เห็นว่า ร้อยตำรวจเอกสุริยาได้สอบ ปากคำนายวิชัย นายวิรัตน์ และนายเหิม หลังเกิดเหตุเพียงเล็กน้อยและทำบันทึกคำ ให้การทั้งหมดในวันรุ่งขึ้น น่าเชื่อว่ารายละเอียดต่าง ๆ ในคำให้การหมายเลข จ.3 จ.6 และ จ.10 เป็นความจริง และพันตำรวจตรีขวัญวุฒิสอบสวนเพิ่มเติมให้พยานโจทก์ทั้ง สามดังกล่าวดูตัวจำเลยในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุถึงสามปีเศษ พยานโจทก์ทั้งสามก็ ยังคงยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้าย นอกจากนั้นโจทก์ยังมีร้อยตำรวจเอกประทีป สม เเปลี่ยน พยานโจทก์อีกปากหนึ่งซึ่งนำกำลังเจ้าพนักงานตำรวจไปที่เกิดเหตุหลังจาก ได้รับแจ้งเหตุว่าพยานในที่เกิดเหตุยืนยันว่าคนร้ายคือจำเลย ดังนั้น การที่พยาน โจทก์ทั้งสามมาเบิกความในชั้นพิจารณาของศาลว่าชายคนร้ายที่ยิงผู้ตายไม่ทราบว่าเป็น ผู้ใดนั้น เป็นการเบิกความบ่ายเบี่ยงไปอย่างชัดเหตุผล คำให้การชั้นสอบสวนของ พยานโจทก์ทั้งสามเชื่อได้ว่าเป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณาของศาล เมื่อรับฟังคำเบิกความของนางมิตรภรียาผู้ตายประกอบกับคำให้การชั้นสอบสวนของ พยานโจทก์ทั้งสามตามเอกสารหมายเลข จ.3 จ.6 และ จ.10 แล้ว รับฟังได้โดยปราศจาก ข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดจริง ที่จำเลยนำสืบปฏิเสธโดยอ้างฐานที่อยู่ไม่น่า หน้าหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ พฤติการณ์ที่จำเลยเข้าไปยิงผู้ตายในวัดโดยลอบยิง ทางด้านหลังขณะอยู่ในงานศพต่อหน้าผู้คนหมู่มากในเวลากลางวัน จึงเป็นการฆ่าผู้ ตายและไตร่ตรองไว้ก่อน ทั้งเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อความผิด ศาลชั้น ต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 9 ลงโทษจำเลยโดยกำหนดโทษประหารชีวิตเหมาะสมแก่รูป คดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ผู้รู้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องไปเป็นพยานเบิกความต่อศาล ผู้ใดขัดขึ้นอาจถูกจับและเอาตัวไปกักขังไว้จนกว่าจะยอมเบิกความ(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 111(2)) และอาจต้องรับโทษทางอาญา (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 170) พยานจะต้องเบิกความด้วยวาจาต่อศาล (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 113) ก่อนเบิกความพยานจะต้องสาบานหรือปฏิญาณก่อนว่าจะเบิกความตามสัจจริง (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 112) การไม่สาบานหรือปฏิญาณเป็นความผิดอาญา (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 171) และการเบิกความเท็จก็เป็นความผิดทางอาญาด้วย (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177) บทบัญญัติดังกล่าวแสดงให้เห็นความสำคัญของการที่พยานจะต้องมาเบิกความที่ศาลด้วยวาจา และศาลจะให้น้ำหนักถ้อยคำที่พยานเบิกความต่อศาลซึ่งเป็นประจักษ์พยานหรือพยานโดยตรงยิ่งกว่าถ้อยคำที่พยานให้แก่ผู้อื่นนอกศาลซึ่งถือว่าเป็นพยานบอกเล่าเช่นกัน ทั้งนี้เพราะนอกจากมีมาตรการตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อควบคุมให้พยานเบิกความตามที่เป็นจริงแล้ว พยานที่เบิกความต่อศาลอาจถูกซักค้านหรือจับผิดได้อีกด้วย ถ้อยคำที่พยานเบิกความต่อศาลจึงน่าเชื่อถือกว่าถ้อยคำที่พยานให้แก่ผู้อื่นนอกศาล ซึ่งไม่มีมาตรการควบคุมและตรวจสอบดังเช่นคำเบิกความของพยานในศาล ในประเทศที่ใช้คอมมอน

ลอร์จะมีข้อห้ามมิให้รับฟังพยานบอกเล่าโดยเคร่งครัดจะยกเว้นให้เฉพาะกรณีที่
จำเป็นจริง ๆ ข้อยกเว้นประการหนึ่งก็คือกรณีที่ไม้อาจนำพยานมาเบิกความต่อศาล
ได้ เช่น พยานตายไปแล้ว เป็นต้น กรณีที่พยานยังมีชีวิตอยู่ยังอาจมาเบิกความต่อ
ศาลได้ จะนำถ้อยคำที่พยานให้ไว้กับผู้อื่นนอกศาลมาใช้แทนคำเบิกความของพยาน
ต่อศาลหาได้ไม่ แม้ศาลไทยเราจะได้ถือหลักห้ามรับฟังพยานบอกเล่าโดยเคร่งครัด
โดยศาลอาจใช้ดุลพินิจรับฟังพยานบอกเล่าได้(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 95(2)) ก็ตาม แต่ในกรณีที่พยานโจทก์มาเบิกความต่อศาลได้อยู่แล้วดัง
เช่นในคดีนี้โดยปกติก็ไม่ต้องมีความจำเป็นอันใดที่ศาลจะต้องไปรับฟังคำให้การในเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งพยานให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวน คำให้การของพยานต่อพนักงาน
สอบสวนนี้ถือว่าเป็นพยานบอกเล่าชนิดหนึ่งซึ่งไม่มีมาตรการควบคุมตรวจสอบดัง
เช่นคำเบิกความของพยานในศาล แต่อย่างไรก็ดีเมื่อปรากฏว่าคำเบิกความของพยาน
โจทก์ในชั้นพิจารณาของศาลขัดกับคำให้การที่พยานโจทก์เคยให้ไว้กับพนักงาน
สอบสวนในสาระสำคัญ โดยปกติศาลก็จะไม่เชื่อว่าคำเบิกความของพยานเป็นความ
จริง ผลก็คือว่านอกจากศาลจะไม่รับฟังคำให้การชั้นสอบสวนของพยานโจทก์แล้ว
ศาลจะไม่เชื่อถ้อยคำเบิกความของพยานโจทก์ในชั้นพิจารณาของศาลที่ขัดกับคำ
ให้การของพยานในชั้นสอบสวนด้วย การที่พยานให้การกับพนักงานสอบสวนยืนยัน
ว่าใครเป็นคนร้าย ทำผิดอย่างไรโดยมีเหตุผลน่าเชื่อว่าพยานรู้เห็นเหตุการณ์จริง แต่
ครั้งตอนที่พยานมาเบิกความขึ้นศาล พยานกลับเบิกความเป็นอย่างอื่นอันเป็นคุณแก่
จำเลยเช่นนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอการที่พยานกลับคำอาจเกิดขึ้นจากการจำงาน ให้ผล
ประโยชน์ หรือมีการข่มขู่พยานก็ได้ ศาลเองคงต้องรับรู้ความเป็นจริงของสังคมใน
เรื่องนี้ หากศาลยึดถือหลักกฎหมายพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้นโดยเคร่งครัด
เสมอไป อาจกลายเป็นการส่งเสริมให้เกิดการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมไปก็ได้
ฉะนั้น เมื่อศาลเห็นว่าการกลับคำของพยานขัดต่อเหตุผลและคำให้การของพยาน
โจทก์ชั้นสอบสวนน่าเชื่อถือว่าคำเบิกความของพยานในชั้นศาล ศาลก็ย่อมใช้

ดุลพินิจรับฟังเฉพาะพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ กรณีเช่นนี้คงถือไม่ได้ว่าศาลได้
สร้างหลักกฎหมายพยานหลักฐานขึ้นใหม่ หรือยกเลิกหลักในการรับฟังพยานหลักฐาน
ที่เคยใช้มาแต่เดิม และศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยทำนองนี้มาช้านานแล้ว โสภณ
รัตนากร